

1000863-55.2022.8.26.0102

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Habeas Corpus - Cabimento

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... à investigação pelo tráfico de drogas (1500016-98.2019.8.26.0102), sobretudo porque havia notícias do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, inclusive com utilização do veículo apreendido na investigação pelo homicídio. Além disso, uma das hipóteses suscitadas na investigação do homicídio era a sua ligação ao tráfico de drogas, a justificar a ligação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1000863-55.2022.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1000863-55.2022.8.26.0102

Classe - Assunto

Habeas Corpus Criminal - Habeas Corpus - Cabimento

Impetrante e Paciente (Ativo):

Felipe da Silva Barros Capucho e outro

Impetrado:

Delegado Mario Celso Ribeiro Senne

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Trata-se de habeas corpus impetrado por FELIPE DAS SILVA BARROS CAPUCHO em favor de JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO, tendo como autoridade coatora o Delegado da Polícia Civil de Cachoeira Paulista, Dr. MÁRIO CELSO RIBEIRO SENNE.

Às fls. 288/289, foi proferida decisão que indeferiu a medida liminar requerida.

Às fls. 302/304, a autoridade coatora apresentou informações.

Às fls. 307/310, o MP se manifestou, no sentido da denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

Do mérito - do habeas corpus

O art. 5º, LXVIII, da CF, consagra o habeas corpus como um remédio constitucional a amparar aquele que está sofrendo ou estiver ameaçado de sofrer "violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder":

Art. 5º, LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

O CPP, por sua vez, repete o cabimento do habeas corpus e detalha algumas hipóteses de cabimento:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

- I - quando não houver justa causa;
- II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
- III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;
- IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
- V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;
- VI - quando o processo for manifestamente nulo;
- VII - quando extinta a punibilidade.

No caso concreto, o impetrante afirma que as ilegalidades residem na: a) invasão do domicílio de EVERTON; b) utilização de informações colhidas na investigação de homicídio para a investigação de tráfico de drogas; c) há negativa na restituição de bens e valores apreendidos durante a persecução penal ligada ao homicídio, que resultou na absolvição do paciente;

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, a questão ligada à restituição dos bens e valores não envolve o direito à locomoção, de sorte que não é amparado por habeas corpus. Além disso, as medidas em questão estão sendo decididas no bojo dos autos do homicídio (1500644-24.2018.8.26.0102), como indicado pelo próprio impetrante (fls. 6/7), inclusive com decisão favorável ao paciente.

Com relação às demais irregularidades narradas, reitero o exposto na decisão de fls. 288/289.

Em primeiro lugar, não há nenhuma ilegalidade na simples juntada do B.O. de fls. 33/37 (oriundo da persecução penal do homicídio - 1500644-24.2018.8.26.0102) à investigação pelo tráfico de drogas (1500016-98.2019.8.26.0102), sobretudo porque havia notícias do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, inclusive com utilização do veículo apreendido na investigação pelo homicídio.

Além disso, uma das hipóteses suscitadas na investigação do homicídio era a sua ligação ao tráfico de drogas, a justificar a ligação entre as investigações.

Como se vê à fl. 27/29, a depoente ROZELI, em 28/11/2018, relatou o suposto envolvimento de EVERTON e o paciente (JOÃO ANTONIO - "MARCELO") no tráfico de drogas, com a utilização do Honda Civic apreendido no B.O de fls. 33/38.

Assim, não há ilegalidade no compartilhamento das informações entre as investigações, que, inclusive, eram conduzidas pela mesma autoridade policial.

Em segundo lugar, quanto ao domicílio de EVERTON, não há dados, nesse momento, para reconhecer a ilegalidade defendida, pois há relatos policiais de denúncia anônima sobre a presença de drogas no local, como se vê às fls. 18/19, o que permitiria o ingresso no domicílio mesmo sem autorização.

Por fim, não há que se falar no trancamento do inquérito policial.

Como se sabe, o trancamento do inquérito policial é uma medida excepcional, que exige a comprovação, pelo impetrante, de uma investigação abusiva:

"De modo a não se incorrer no risco de coarctar as atividades próprias da polícia investigativa e do Ministério Público, inviabilizando a apuração de condutas delituosas, o trancamento do inquérito policial deve ser realizado como medida de natureza excepcional, que só é possível quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado, nas seguintes hipóteses:

- a) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa (...);
- b) presença de causa extintiva da punibilidade (...);
- c) instauração de inquérito policial em crime de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, sem prévio requerimento do ofendido ou de seu representante legal (...)" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 256/257) (grifos acrescidos)

A jurisprudência também admite o trancamento da investigação quando manifesta a ausência de justa causa:

HABEAS CORPUS - Trancamento da ação penal - Apropriação indébita - Ataque ao recebimento da denúncia - Manutenção do recebimento da denúncia após ter o próprio

Juízo indicado a ausência de indícios mínimos de autoria com relação ao paciente - Falta de justa causa à ação penal que se mostra flagrante (art. 395, III, do CPP) - Excepcionalidade da situação apresentada e comprovada documentalmente que impõe o trancamento da ação penal - Ordem concedida - (voto n.º 44502).

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2091469-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) (grifos acrescidos)

No caso concreto, não há comprovação de nenhuma das causas mencionadas e há relatos de que o paciente exercia o tráfico de drogas, cujas investigações podem ser aprofundadas pela autoridade policial s
Por isso, o caso é de denegação da ordem.

Dispositivo

Diante do exposto, denego a ordem requerida.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF.

Dê-se ciência à autoridade policial.

Atribuo força de ofício e mandado à presente decisão.

Após o trânsito em julgado e adotadas as cautelas de estilo, dê-se baixa.

Int.

Cachoeira Paulista, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA